

An den
Deutschen Bundestag
Petitionsausschuss
Platz der Republik 1

11011 Berlin

- **Für Ihre Unterlagen** -

Petition an den Deutschen Bundestag
(mit der Bitte um Veröffentlichung)

Persönliche Daten des Hauptpetenten

Anrede	Herr
Name	Kovnatsky
Vorname	Artiom
Titel	Dr.

Anschrift

Wohnort	Berlin
Postleitzahl	10629
Straße und Hausnr.	Dahlmannstr. 17
Land/Bundesland	Deutschland
Telefonnummer	017630162834
E-Mail-Adresse	artiom.kovnatsky@gmail.com

Wortlaut der Petition

Ich bitte den Bundestag zu prüfen, ob automatisierte Bearbeitungssysteme in Bundesbehörden, die Bürgeranfragen ohne inhaltliche Prüfung algorithmisch schließen, mit dem Petitionsrecht (Art. 17 GG) und der Grundrechtsbindung der Staatsgewalt (Art. 1 Abs. 3 GG) vereinbar sind. Ich bitte darum, dass Eingaben mit Hinweisen auf Gefahren für Leib und Leben nicht automatisiert geschlossen werden, bevor ein Mensch sie kennt, und die Funktionsweise solcher Systeme öffentlich dokumentiert wird.

Begründung

Bundesbehörden setzen zunehmend automatisierte Anfragemanagementsysteme ein, um hohe Fallzahlen zu bewältigen. Nach dokumentierten Angaben Betroffener können solche Systeme Eingaben „nach Versand einer automatischen Antwort ungelesen schließen“, sobald ein bestimmtes Fallaufkommen überschritten wird. Ein Bearbeitungssystem, das nicht nach dem inhaltlichen Gewicht einer Eingabe differenziert, behandelt einen Hinweis auf eine schwere Menschenrechtsverletzung oder eine akute Gefahrenlage verfahrensmäßig identisch mit einer allgemeinen Informationsanfrage.

Die quantitative Dimension ist erheblich: Bei einem behördlich eingeräumten Aufkommen von rund 260.000 Bürgereingaben jährlich würde bereits eine Fehlerquote von nur 1 % bedeuten, dass jährlich etwa 2.600 potenziell grundrechtlich relevante Eingaben ohne menschliche Kenntnisnahme blockiert werden. Bei mehreren vergleichbaren Systemen in verschiedenen Bundesbehörden summiert sich dieses Risiko auf eine strukturell bedeutsame Größenordnung.

Für Betroffene, die auf eine zeitnahe behördliche Reaktion angewiesen sind, kann eine verzögerte oder ausbleibende Reaktion gravierende, im Einzelfall irreversible Folgen haben, wenn die algorithmische Vorsortierung eine inhaltliche Prüfung durch Menschen verhindert oder erheblich verzögert.

Rechtlich stellt sich die Frage der Vereinbarkeit mit dem Petitionsrecht (Art. 17 GG), das nicht nur die Entgegennahme, sondern auch die inhaltliche Kenntnisnahme und sachliche Bescheidung von Eingaben gewährleistet, sowie mit der Bindung aller staatlichen Gewalt an die Grundrechte (Art. 1 Abs. 3 GG) und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Eine Praxis ohne inhaltliche Bearbeitungsspuren verkürzt zudem die Informationsgrundlage, auf der der Bundestag die Bundesregierung kontrollieren kann.

Ich bitte den Petitionsausschuss, die Vereinbarkeit solcher Systeme mit den genannten Grundrechten zu prüfen und auf eine verbindliche menschliche Kenntnisnahme vor jeder automatisierten Schließung grundrechtsrelevanter Eingaben sowie auf öffentliche Dokumentationspflichten hinzuwirken.

Anregungen für die Forendiskussion

Diskussionsfrage: Sollten Bundesbehörden verpflichtet werden, bei automatisierter Bearbeitung von Bürgereingaben eine menschliche Kenntnisnahme sicherzustellen, bevor Eingaben mit Hinweisen auf Gefahren für Leib und Leben geschlossen werden? Wie könnte eine öffentliche Dokumentationspflicht für die

Fehlerquote solcher Systeme aussehen, ohne den Verwaltungsaufwand unverhältnismäßig zu erhöhen? Ich freue mich auf Ihre Einschätzungen und Erfahrungen.

Soweit Sie es für wichtig halten, senden Sie bitte ergänzende Unterlagen in Kopie (z.B. Entscheidungen der betroffenen Behörde, Klageschriften, Urteile) **nach Erhalt des Aktenzeichens** auf dem Postweg an folgende Kontaktadresse:

Deutscher Bundestag
Sekretariat des Petitionsausschusses
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel: (030)227 35257
